CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

Conception, développement, mise en production et maintenance d'une plateforme numérique de livraison à Ouagadougou (applications Client, Vendeur, Livreur et Console de contrôle)

Contrat n° _____

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

1. Le PRESTATAIRE

Nom / Raison sociale _____

Forme juridique _____

N° RCCM _____

N° IFU _____

Siège / Adresse _____

Représenté(e) par _____

En qualité de _____

Téléphone _____

E-mail _____

ci-après dénommé « le Prestataire », d'une part,

2. Le CLIENT

Nom / Raison sociale _____

Forme juridique _____

N° RCCM _____

N° IFU _____

Siège / Adresse _____

Représenté(e) par _____

En qualité de _____

Téléphone _____

E-mail _____

ci-après dénommé « le Client », d'autre part.

Le Prestataire et le Client sont ci-après désignés individuellement « une Partie » et ensemble « les Parties ».

PRÉAMBULE

Le Client souhaite exploiter à Ouagadougou un service de livraison à la demande mettant en relation des clients, des vendeurs (commerces, restaurants, particuliers) et des livreurs utilisant un vélo, une motocyclette ou une voiture. Le Prestataire est un professionnel de la conception et du développement de logiciels. Le Client a exprimé ses besoins ; le Prestataire, après les avoir étudiés, a proposé ses services. Les Parties se sont rapprochées et ont convenu de ce qui suit.

Article 1 — Définitions

- **Plateforme** : l'ensemble logiciel objet du Contrat, composé des Applications, du serveur (API), de la base de données et des outils d'administration.
- **Application Client** : application mobile permettant de commander, payer et suivre une livraison.
- **Application Vendeur** : application (mobile et/ou web) permettant à un vendeur de publier son offre, recevoir des commandes et demander un livreur.

- **Application Livreur** : application mobile permettant au livreur de s'inscrire, recevoir et exécuter des courses.
- **Console de contrôle** : application web réservée au Client et à ses opérateurs (« Contrôleurs ») pour superviser en temps réel les courses, les livreurs, les vendeurs et les clients.
- **Livrables** : code source, applications compilées, documentation et tout élément décrit en Annexe 1.
- **Recette** : vérification par le Client de la conformité d'un Livrable à l'Annexe 1, selon l'article 7.
- **Données personnelles** : toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, y compris les données de localisation et les pièces d'identité.

Article 2 — Objet

Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire conçoit, développe, livre et met en production la Plateforme pour le compte du Client, puis en assure la garantie et, le cas échéant, la maintenance.

Article 3 — Documents contractuels

Le Contrat est constitué, par ordre de priorité décroissant : (1) le présent document ; (2) l'Annexe 3 — Protection des données personnelles ; (3) l'Annexe 2 — Calendrier, prix et échéancier ; (4) l'Annexe 1 — Périmètre fonctionnel et technique ; (5) les avenants signés par les deux Parties, qui prévalent sur le document qu'ils modifient. En cas de contradiction, le document de rang supérieur prévaut.

Article 4 — Périmètre et lots

4.1 Lot 1 (version initiale — MVP) : Applications Client, Vendeur et Livreur, Console de contrôle et serveur, telles que décrites en Annexe 1. Le paiement en espèces à la livraison est géré par la Plateforme dès le Lot 1.

4.2 Lot 2 (paiement mobile) : l'intégration des services de monnaie électronique (par ex. Orange Money, Moov Money, ou un agrégateur de paiement agréé) est **exclue du Lot 1**. Elle fera l'objet d'un avenant précisant le prix et le délai, une fois que le Client aura conclu les contrats nécessaires avec le ou les établissements émetteurs ou agrégateurs agréés. Le Prestataire concevra toutefois la Plateforme de manière à permettre cette intégration ultérieure sans refonte.

4.3 Hors périmètre, sauf avenant : l'obtention des agréments, autorisations et déclarations administratives (le Prestataire apportant son assistance technique pour les formalités relatives aux données) ; le recrutement, la formation et la gestion des livreurs ; la production du contenu (logos, photos, catalogues, textes juridiques destinés aux utilisateurs) ; les frais des services tiers visés à l'article 8.4.

Article 5 — Obligations du Prestataire

- Réaliser les prestations avec soin, selon les règles de l'art, dans le cadre d'une obligation de moyens.
- Respecter le calendrier de l'Annexe 2, sauf retard imputable au Client, à un tiers ou à un cas de force majeure.
- Mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées (chiffrement des échanges, contrôle des accès, journalisation, sauvegardes) conformément à l'Annexe 3.
- Informer le Client de l'avancement au moins une fois toutes les deux (2) semaines et lui donner accès à une version de test.
- Conseiller le Client et l'alerter sur tout risque technique, juridique ou financier dont il aurait connaissance.
- Remettre le code source et la documentation selon l'article 9.

Article 6 — Obligations du Client

- Désigner un interlocuteur unique disposant du pouvoir de décision et répondre aux demandes de validation dans un délai de cinq (5) jours ouvrés.
- Fournir les informations, contenus, tarifs, zones de livraison et règles métier nécessaires.
- Ouvrir à son nom les comptes nécessaires (Google Play, Apple App Store, hébergement, cartographie, SMS, nom de domaine) et en conserver la propriété ; il peut en confier la gestion technique au Prestataire.
- Accomplir, en sa qualité de responsable du traitement, les formalités auprès de la Commission de l'Informatique et des Libertés (CIL) avant toute mise en production avec des données réelles.

- Définir et assumer seul la relation juridique avec les livreurs et les vendeurs (article 11) et publier les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de la Plateforme.
- Payer le prix aux échéances convenues.

Article 7 — Livraison et recette

Chaque Livrable est mis à disposition du Client sur un environnement de test. Le Client dispose de **dix (10) jours ouvrés** pour procéder à la recette et notifier par écrit les anomalies, classées comme suit : **bloquante** (empêche l'utilisation d'une fonction essentielle), **majeure** (fonction dégradée sans contournement raisonnable), **mineure** (autre). Le Prestataire corrige les anomalies bloquantes et majeures dans un délai raisonnable, puis une nouvelle période de recette de cinq (5) jours ouvrés s'ouvre pour les seuls points corrigés.

La recette est prononcée par la signature d'un procès-verbal (PV). Elle est réputée acquise si, à l'expiration du délai, le Client n'a notifié aucune anomalie bloquante ou majeure, ou s'il utilise le Livrable en exploitation réelle. Les anomalies mineures n'empêchent pas la recette et sont traitées au titre de la garantie.

Toute demande de modification du périmètre après validation de l'Annexe 1 donne lieu à un devis et, si elle est acceptée, à un avenant ajustant le prix et le calendrier.

Article 8 — Prix et modalités de paiement

Prix forfaitaire du Lot 1 (FCFA HT)	
TVA applicable (taux / montant)	
Prix total TTC (FCFA)	
Montant en toutes lettres	

8.1 Le prix est payable selon l'échéancier de l'Annexe 2 (à défaut : 30 % à la signature, 30 % à la livraison de la version de test complète, 30 % à la recette du Lot 1, 10 % à la fin de la période de garantie).

8.2 Les factures sont payables sous quinze (15) jours par virement bancaire ou par monnaie électronique. Tout retard de paiement de plus de quinze (15) jours après mise en demeure autorise le Prestataire à suspendre ses prestations, les délais étant prorogés d'autant.

8.3 Le prix couvre les prestations décrites en Annexe 1. La maintenance après garantie fait l'objet de l'article 14.

8.4 Restent à la charge du Client, directement ou sur justificatif : hébergement et serveurs, services de cartographie et de géolocalisation, envoi de SMS (codes de vérification), comptes développeur des magasins d'applications, nom de domaine, frais des opérateurs de paiement, et plus généralement tout service tiers nécessaire à l'exploitation.

Article 9 — Propriété intellectuelle et code source

Les Parties retiennent l'option cochée ci-dessous :

☐ **Option A — Cession.** Sous réserve du paiement intégral du prix, le Prestataire cède au Client, à titre exclusif, pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection, les droits patrimoniaux (reproduction, représentation, adaptation, modification, distribution, exploitation commerciale) sur le code et les éléments développés spécifiquement pour le Client.

☐ **Option B — Licence.** Le Prestataire reste titulaire des droits et concède au Client une licence d'utilisation non exclusive, non transférable, pour l'exploitation de la Plateforme au Burkina Faso, pour la durée suivante :

Durée / conditions de la licence (option B)	

Dans tous les cas, le Prestataire conserve ses outils, savoir-faire et composants préexistants ou génériques, sur lesquels il concède au Client une licence non exclusive, gratuite et perpétuelle, limitée à l'exploitation de la Plateforme. Les composants libres (« open source ») restent soumis à leurs licences respectives. Le code source est remis au Client via un dépôt de gestion de versions (par ex. Git) accessible au Client, au plus tard à la recette du Lot 1. Le Prestataire garantit qu'à sa connaissance les Livrables ne contrefont aucun droit de tiers.

Article 10 — Données personnelles et géolocalisation

10.1 Les Parties s'engagent à respecter la Loi n° 001-2021/AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ses textes d'application et les décisions de la CIL. Le **Client est responsable du traitement** ; le **Prestataire agit en qualité de sous-traitant**, uniquement sur instruction documentée du Client, dans les conditions de l'Annexe 3.

10.2 Géolocalisation des livreurs. La position des livreurs n'est collectée que lorsqu'ils sont connectés en statut « disponible » ou en course, jamais hors service. Les livreurs en sont informés de manière claire avant leur inscription et l'application affiche en permanence un indicateur de suivi actif.

10.3 Position des clients. La position du client n'est collectée que pour la préparation et l'exécution d'une commande, avec son accord, et n'est communiquée au livreur et au vendeur que pour la durée de la course.

10.4 Pièces justificatives des livreurs. Aux fins de prévention de la fraude et de sécurité des utilisateurs, la Plateforme recueille les pièces des livreurs (CNIB ou passeport, permis de conduire pour moto et voiture, certificat d'immatriculation, attestation d'assurance, photographie). Ces pièces sont stockées chiffrées, accessibles aux seuls Contrôleurs habilités, chaque consultation étant journalisée, et conservées selon les durées de l'Annexe 3.

10.5 Le Prestataire notifie au Client toute violation de données dans un délai maximal de **quarante-huit (48) heures** après en avoir pris connaissance, afin de permettre au Client de remplir ses propres obligations. À la fin du Contrat, le Prestataire restitue au Client l'ensemble des données puis détruit ses copies, sauf obligation légale de conservation.

Article 11 — Statut des livreurs et des vendeurs

Le Client détermine seul le modèle de collaboration avec les livreurs (salariés, travailleurs indépendants, ou personnel d'une société partenaire) et avec les vendeurs. Il lui appartient de respecter la législation applicable, notamment la Loi n° 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail, la réglementation de la sécurité sociale (CNSS), le code de la route (permis, casque, assurance obligatoire) et la réglementation fiscale. Le Prestataire n'est partie à aucune de ces relations. Les fonctionnalités de la Plateforme (affectation des courses, notation, suspension de compte) sont paramétrables par le Client, qui en assume l'usage.

Article 12 — Confidentialité

Chaque Partie s'engage à garder confidentielles les informations de l'autre Partie dont elle a connaissance à l'occasion du Contrat (données commerciales, techniques, financières, données des utilisateurs), à ne les utiliser que pour l'exécution du Contrat et à n'y donner accès qu'aux personnes qui en ont besoin et sont tenues à la même obligation. Cette obligation dure pendant le Contrat et **cinq (5) ans** après sa fin. Elle ne s'applique pas aux informations publiques ou dont la divulgation est exigée par la loi ou une autorité judiciaire.

Article 13 — Garantie

Durée de la garantie (mois après mise en production) _____

À défaut d'indication, la garantie est de **trois (3) mois** à compter de la mise en production du Lot 1. Pendant cette période, le Prestataire corrige gratuitement les anomalies de conformité à l'Annexe 1. Sont exclues : les modifications effectuées par le Client ou un tiers, l'usage non conforme, les défaillances des services tiers (hébergeur, opérateurs télécoms, cartographie, magasins d'applications) et les évolutions des systèmes d'exploitation postérieures à la recette.

Article 14 — Hébergement, maintenance et évolutions

☐ Le Client souscrit, à l'issue de la garantie, à la maintenance (corrective, mises à jour de sécurité et de compatibilité, supervision, sauvegardes) au tarif mensuel ci-dessous, pour une durée de douze (12) mois renouvelable tacitement, résiliable avec un préavis de deux (2) mois.

Redevance mensuelle de maintenance (FCFA HT) _____

Délai d'intervention (anomalie bloquante) _____

Les évolutions fonctionnelles font l'objet de devis séparés.

Article 15 — Responsabilité

Le Prestataire est tenu d'une obligation de moyens. Sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée et est limitée aux dommages directs, dans la limite du montant total effectivement payé par le Client au titre du Contrat. Aucune Partie n'est responsable des dommages indirects (perte de chiffre d'affaires, de clientèle, d'image). Le Prestataire n'est pas responsable de l'exploitation du service de livraison (accidents, pertes ou détériorations de colis, litiges entre utilisateurs), qui relève du Client. Ces limitations ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou dolosive, ni aux manquements à la confidentialité ou à la protection des données.

Article 16 — Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un manquement causé par un événement de force majeure, entendu comme un événement échappant à son contrôle, imprévisible et irrésistible (notamment : troubles graves à l'ordre public, décisions des autorités, coupures généralisées d'électricité ou d'internet, catastrophes). La Partie affectée en informe l'autre sans délai ; les obligations sont suspendues pendant la durée de l'événement. Si celui-ci dure plus de soixante (60) jours, chaque Partie peut résilier le Contrat par écrit, les prestations réalisées restant dues.

Article 17 — Durée et résiliation

Le Contrat entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière Partie et prend fin à l'expiration de la garantie, sous réserve de l'article 14 et des clauses qui survivent par nature (articles 9, 10, 12, 15 et 20).

Résiliation pour manquement : en cas de manquement grave d'une Partie non réparé dans les trente (30) jours suivant une mise en demeure écrite, l'autre Partie peut résilier le Contrat de plein droit. **Résiliation anticipée par le Client** : le Client peut mettre fin au Contrat à tout moment par écrit avec un préavis de quinze (15) jours ; il paie alors les prestations réalisées à la date d'effet et l'échéance en cours. Dans tous les cas, le Prestataire remet les Livrables payés, en l'état.

Article 18 — Sous-traitance et non-sollicitation

Le Prestataire peut confier une partie des travaux à des tiers qualifiés, en en informant préalablement le Client et en restant seul responsable à son égard ; tout sous-traitant ayant accès aux données personnelles est soumis aux mêmes obligations que le Prestataire. Pendant le Contrat et douze (12) mois après sa fin, aucune Partie ne sollicite ni n'embauche directement un membre du personnel de l'autre Partie ayant participé au projet sans son accord écrit.

Article 19 — Dispositions diverses

- Le Contrat exprime l'intégralité de l'accord des Parties et remplace tout échange antérieur sur le même objet. Il ne peut être modifié que par avenant écrit signé des deux Parties.
- Les notifications sont faites par écrit aux adresses indiquées en tête du Contrat (courrier remis contre décharge ou e-mail avec accusé de réception).
- Le Contrat peut être signé de manière manuscrite ou électronique ; conformément à la Loi n° 045-2009/AN portant réglementation des services et des transactions électroniques, la signature électronique a la même valeur que la signature manuscrite. Les exemplaires signés séparément forment ensemble un seul et même acte.
- Si une clause est déclarée nulle, les autres clauses demeurent applicables.
- Le Contrat est rédigé en langue française, qui fait foi.

Article 20 — Droit applicable et règlement des litiges

Le Contrat est soumis au droit burkinabè et aux Actes uniformes de l'OHADA. En cas de différend, les Parties recherchent d'abord une solution amiable pendant trente (30) jours à compter de la notification écrite du différend. À défaut, le litige est soumis à l'option cochée ci-dessous :

☐ Arbitrage selon le règlement du Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-O), par un arbitre unique, en langue française, siège à Ouagadougou.

☐ Compétence exclusive du Tribunal de commerce de Ouagadougou.

Avertissement : ce modèle a été préparé à titre d'aide à la rédaction. Il est recommandé de le faire relire par un avocat ou un conseil juridique inscrit au Burkina Faso avant signature, notamment les références légales et les durées de conservation.

ANNEXE 1 — Périmètre fonctionnel et technique (Lot 1)

Cette annexe décrit le périmètre minimal. Les Parties peuvent la préciser par un cahier des charges détaillé validé par écrit, qui s'y intègre alors.

Composant	Fonctionnalités incluses
Application Client (Android, iOS)	Inscription par numéro de téléphone avec code SMS ; adresse par épingle sur la carte + point de repère en texte libre et adresses favorites ; catalogue des vendeurs et commande, ou course « colis » d'un point A à un point B ; choix du véhicule (vélo, moto, voiture) et prix affiché avant validation ; suivi du livreur en temps réel ; appel et messagerie avec le livreur ; code de confirmation remis à la réception ; paiement en espèces ; historique, reçus, notation, réclamations ; notifications.
Application Vendeur (Android + web)	Profil et horaires ; catalogue (produits, prix, photos, disponibilité) ; réception et acceptation des commandes ; temps de préparation ; demande de livreur ; suivi ; historique et relevé des ventes et commissions.
Application Livreur (Android)	Inscription avec dépôt des pièces (CNIB, permis, carte grise, assurance, photo + selfie de contrôle) ; type et immatriculation du véhicule ; validation par un Contrôleur avant activation ; statut disponible / indisponible ; réception, acceptation ou refus des courses ; navigation ; preuve de livraison (code client, photo) ; encaissement espèces et solde dû ; gains ; bouton d'alerte (SOS) ; fonctionnement en réseau faible.
Console de contrôle (web)	Carte en temps réel des livreurs et des courses ; affectation automatique (livreur le plus proche, adapté au type de véhicule) et manuelle ; validation des dossiers livreurs et vendeurs ; gestion des zones, des tarifs (base + distance, par véhicule) et des commissions ; gestion des litiges et remboursements ; suspension de comptes ; suivi de l'argent liquide détenu par les livreurs ; tableaux de bord et exports ; rôles et droits des Contrôleurs ; journal d'audit des actions sensibles.
Serveur et infrastructure	API sécurisée (HTTPS) ; base de données ; notifications push et SMS ; sauvegardes quotidiennes ; environnements de test et de production ; supervision ; architecture prête pour le paiement mobile (Lot 2).
Exigences générales	Interface en français (autres langues en option) ; compatibilité Android 8.0 et suivants sur téléphones d'entrée de gamme ; consommation de données réduite ; publication sur Google Play et App Store sous les comptes du Client ; documentation technique et guide d'utilisation de la Console ; formation des Contrôleurs (une session).

Précisions ou exclusions convenues :

ANNEXE 2 — Calendrier, prix et échéancier

Étape / Livrable	Date prévue	% du prix	Montant (FCFA)
Signature du Contrat (acompte)			
Cahier des charges et maquettes validés			
Version de test complète du Lot 1			
Recette du Lot 1 et mise en production			
Fin de la période de garantie			

À défaut de remplissage, l'échéancier par défaut de l'article 8.1 s'applique (30 % / 0 % / 30 % / 30 % / 10 %).

Date de démarrage des travaux

Durée prévisionnelle du Lot 1 (semaines)

Coordonnées de paiement (Prestataire)

ANNEXE 3 — Protection des données personnelles

Le Prestataire, sous-traitant, s'engage à : traiter les données uniquement pour les finalités ci-dessous et sur instruction du Client ; garantir la confidentialité par ses personnels ; chiffrer les données en transit et les données sensibles au repos (pièces d'identité) ; appliquer le principe du moindre privilège et journaliser les accès ; ne pas transférer les données hors du Burkina Faso sans l'accord écrit du Client et le respect des conditions légales de transfert ; aider le Client à répondre aux demandes des personnes (accès, rectification, suppression, opposition) et à réaliser les formalités auprès de la CIL.

Personnes	Données	Finalité	Durée de conservation indicative*
Clients	Nom, téléphone, adresses, position lors d'une commande, historique	Exécution des commandes, support, facturation	Compte actif + 3 ans ; positions : 12 mois
Livreurs	Identité, pièces (CNIB, permis, carte grise, assurance), photo, véhicule, positions en service, gains	Vérification d'identité, lutte contre la fraude, sécurité, affectation et suivi des courses, paiement	Relation + 5 ans (pièces) ; positions : 12 mois
Vendeurs	Identité du gérant, RCCM/IFU, coordonnées, ventes	Gestion du compte, commandes, reversements	Relation + 10 ans (pièces comptables)
Contrôleurs	Identifiants, journaux d'actions	Sécurité et traçabilité	1 an glissant

* Durées à confirmer par le Client au regard de la réglementation et des recommandations de la CIL.

Lieu d'hébergement des données

Contact données (Client)

Contact données (Prestataire)

SIGNATURES

Fait à

Le

en deux (2) exemplaires originaux, un pour chaque Partie. Chaque Partie paraphe toutes les pages et signe ci-dessous (signature manuscrite après impression, ou signature électronique dans les zones prévues).

Pour le PRESTATAIRE

Nom et prénom(s)

Qualité / Fonction

Date

Mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » :

Signature **Cachet (le cas échéant)**

Pour le CLIENT

Nom et prénom(s)

Qualité / Fonction

Date

Mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » :

Signature **Cachet (le cas échéant)**